

시 정 요 구

1. 제 목 : 면책결정채권 상각 등 처리 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 채무관계자가 개인회생 또는 파산절차를 통해 면책결정을 받은 경우 당해연도에 상각 또는 채권포기 처리하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 상각처리요강」 제4조에 따르면 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권은 상각한다고 되어 있고

「인수채권정리업무규정」 제94조에 따르면 면책결정 확정된 채권에 대해서는 채권포기 처리를 하여야 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 인천지역본부 소관 채권 중 원금잔액이 없고 이자만 남은 채권 중 채무관계자가 개인회생 또는 파산절차에서 면책결정을 받은 채권에 대해 상각 및 채권포기 처리를 하였는지를 점검한 결과

채무자 ●●● 채권(○○○○○ ○○○○-○)의 경우 2008. 5. 27. 주채무자 ●●●가 파산 면책결정을, 2013. 10. 30. 연대보증인 ◆◆◆이 개인 회생 면책결정을 받았으므로 상각 및 채권포기 처리하여야 하는데도 감사일 현재까지 상각 및 채권포기 처리를 하지 않고 있는 등

[별표 1] “면책결정 후 상각 및 채권포기 미처리 현황”과 같이 채무관계자 면책결정을 받은 총 17건의 채권에 대하여 감사일 현재까지 상각 및 채권포기 처리를 하지 않고 있다.

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과를 수용하면서 향후에는 면책결정이 이루어진 채권에 대해서는 상각 및 채권포기 처리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 [별표 1]의 17건의 채권에 대해 상각 및 채권포기 처리하고, 향후 면책결정 채권의 상각 및 채권포기 처리가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)

[별 표 1] 면책결정 후 상각 및 채권포기 미처리 현황

연번	차주번호	채무자	채무관계자 신청 구분	사건 구분	관할법원	사건번호	면책결정일
합 계(17건)							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

“기재생략”